

В Тверской районный суд г. Москвы
Адрес: Каланчёвская, 43а, Москва, 129090

От: Лаговского Дмитрия Владимировича
Адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ЖАЛОБА
в порядке статьи 125 УПК РФ
на действия (бездействие) и решения должностных лиц:

- Заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковника юстиции Саликова Ю.М.

I. ОБОСНОВАНИЕ ПОДСУДНОСТИ

В соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания или прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного расследования.

Согласно части 2 статьи 125 УПК РФ жалоба подается в районный суд по месту нахождения органа дознания, органа предварительного следствия или прокуратуры, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

Из материалов дела следует, что предварительное расследование ведется 6 отделом СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области, расположенным по адресу: г. Москва, Никитский переулок, д. 3.

Поскольку орган предварительного следствия территориально находится в г. Москве, а конкретно в Тверском районе г. Москвы (Никитский переулок, д. 3 входит в границы Тверского района), подсудность данной жалобы относится к Тверскому районному суду г. Москвы.

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

15.03.2024 было вынесено Извещение № 14388/9 о необходимости явки 21.03.2024 к 10:00 в Следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Московской области для предъявления обвинения по уголовному делу № 12201460225000286. Однако данное Извещение ни мне ни моему защитнику не направлялось и не вручалось.

21.03.2024 заместителем начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М. было вынесено постановление об избрании в отношении меня меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

21.03.2024 тем же должностным лицом вынесено Постановление о приводе в связи с моей неявкой в органы следствия. При этом Саликов Ю.М., достоверно зная о

неполучении мною Извещения, не предпринял никаких действий по выяснению причин неявки.

01.04.2024 было вынесено постановление о розыске в связи с тем, что я якобы скрылся от органов предварительного следствия.

18.12.2024 в отношении меня вынесено постановление об объявлении в международный розыск.

24.12.2024 заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Московской области - начальником СЧ полковником юстиции Торгашевым Е.А. вынесено постановление об отмене необоснованного постановления следователя от 21.03.2024 об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

III. НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УПК РФ

1. Нарушение права на защиту и извещение о процессуальных действиях

В нарушение части 2 статьи 101 УПК РФ копия постановления об избрании меры пресечения мне не вручена, порядок обжалования решения об избрании меры пресечения, установленный статьями 123-127 УПК РФ, не разъяснен.

2. Необоснованность избранной меры пресечения

При вынесении постановления об избрании меры пресечения в нарушение части 1 статьи 99 УПК РФ не были учтены:

- характер и степень общественной опасности инкриминируемого деяния;
- данные о моей личности, семейном положении, роде занятий;
- отсутствие предыдущих нарушений обязательств перед органами следствия.

3. Нарушение процедуры объявления в розыск

Постановления о розыске и международном розыске вынесены при отсутствии законных оснований, поскольку:

- надлежащее извещение о необходимости явки не производилось;
- мера пресечения была избрана с нарушением требований УПК РФ;
- мое местонахождение было известно следствию.

4. Нарушение разумных сроков судопроизводства

Уголовное дело неоднократно приостанавливалось и возобновлялось без достаточных оснований, что нарушает мое право на судопроизводство в разумные сроки, гарантированное статьей 6.1 УПК РФ.

IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

Обжалуемые действия нарушают мои конституционные права:

- право на судебную защиту (статья 46 Конституции РФ);
- право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22 Конституции РФ);
- право на квалифицированную юридическую помощь (статья 48 Конституции РФ);
- принцип состязательности и равноправия сторон (статья 123 Конституции РФ).

Указанные нарушения также противоречат:

- статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство);
 - статье 5 Европейской конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность).
-

На основании изложенного, руководствуясь статьями 125-127 УПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Признать незаконными действия заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковника юстиции Саликова Ю.М. по:
 - вынесению постановления о приводе от 21.03.2024;
 - объявлению меня в розыск от 01.04.2024;
 - объявлению меня в международный розыск от 18.12.2024.
2. Обязать должностных лиц ГУ МВД России по Московской области:
 - исключить меня из всех видов розыска;
 - обеспечить надлежащее извещение о процессуальных действиях с разъяснением прав;
 - при необходимости избрания меры пресечения руководствоваться требованиями статей 97-99 УПК РФ.
3. Взыскать с бюджета Московской области компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, причиненного незаконными действиями должностных лиц.

Приложения:

1. Копия Извещения от 15.03.2024 № 14/3889
2. Копия Постановления о приводе от 21.03.2024
3. Копия Постановления об отмене необоснованного постановления следователя от 24.12.2024

Дата: " ____ " _____ 2025 г.

/Лаговский Д.В./